

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7137/2541

นาย ขุน ทอง บัว โ ทน กับพวก
นาย คล้อย สุด ชะดา กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 207

ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ได้นั้นจะต้องเป็นคู่ความและเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และการขาดนัดพิจารณาเป็นเหตุให้ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝ่ายที่ขาดนัดนั้นแพ้คดีในประเด็นข้อพิพาทด้วย คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทและมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไปแล้ว คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ผู้คัดค้านไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่บุคคลที่เป็นคู่ความในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1(11) และผู้คัดค้านไม่ได้ถูกศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านแพ้คดีในประเด็นที่พิพาทผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1119 เลขที่ดิน 58ตำบลหนองกบ อำเภอเส้าไห้ (อำเภอ

หนองแขง) จังหวัดสระบุรีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน มีชื่ออำแดงหุ่นพี่ นายเฮ นายโมกและอำแดงล่าน้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสามสิบปี ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้วศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้วไม่มีผู้คัดค้าน จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ต่อมาผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสองต่างแยกครอบครองที่ดินดังกล่าวคนละส่วนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษและ 2 ไร่เศษ ตามลำดับโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้านานกว่า 40 ปี ผู้ร้องที่ 1 ครอบครองที่ดินดังกล่าว โดยความยินยอมของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้ครอบครองผู้คัดค้านทั้งสองไม่ทราบวันนัดไต่สวน ไม่มีการส่งหมายนัดให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง หนังสือพิมพ์ที่ประกาศวันนัดไต่สวนก็ไม่มีในหมู่บ้านของผู้คัดค้านทั้งสอง จึงขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้คัดค้านทั้งสองไม่อาจเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ ให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ได้นั้น จะต้องเป็นคู่ความและเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณาและการขาดนัดพิจารณาเป็นเหตุให้ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝ่ายที่ขาดนัดนั้นแพ้คดีในประเด็นข้อพิพาทด้วย คดีนี้

ศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท และมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382
ไปแล้วคดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำฟ้อง
หรือถูกฟ้องต่อศาล ผู้คัดค้านทั้งสองจึงไม่ใช่บุคคลที่เป็นคู่ความในคดีนี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) และผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ถูกศาลแสดง
ว่าขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านทั้งสองแพ้คดีในประเด็นที่
พิพาท คู่คัดค้านทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา
คัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่าผู้คัดค้านทั้งสองมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่
ความเพื่อรักษาสิทธิของผู้คัดค้านนั้นเห็นว่า ผู้คัดค้านทั้งสองก็ได้ก้าวเข้ามาใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้คัดค้านทั้งสองจึงยังไม่ได้เป็นคู่ความในคดีนี้

พิพากษายืน

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ